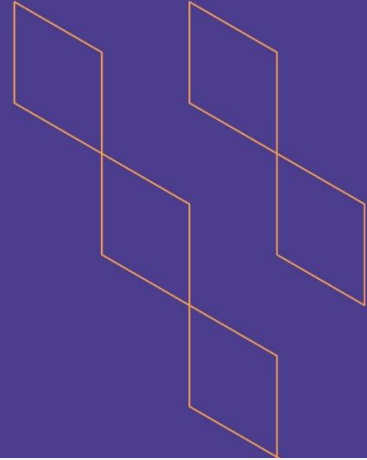




T-١٠٤
٢٠٢٢

توصيف المقرر الدراسي



اسم المقرر: قانون التجارة والاستثمار الدولي
رمز المقرر: ٢٠٠٣٨٣٢-٢
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: ١-١١-١٤٤٣هـ



الصفحة	المحتوى
٣	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
٣	١. الوصف العام للمقرر
٣	٢. الهدف الرئيس للمقرر
٣	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
٤	ج. موضوعات المقرر
٤	د. أنشطة تقييم الطلبة
٥	هـ. مصادر التعلم والمرافق
٥	١. قائمة المراجع ومصادر التعلم
٥	٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة
٥	و. تقويم جودة المقرر
٥	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
١. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
٢. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		✓ متطلب مسار	
ب.		إجباري		اختياري		✓			
٣. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر									

٤. الوصف العام للمقرر

يتضمن المقرر العديد من الموضوعات حيث نتناول في البدء التعريف بماهية قانون التجارة الدولية الناظم لمعاملات التجارة الدولية بتعريفه وبيان مصادره وتطوره، وبعدها يتم دراسة واستعراض منظمات التجارة الدولية التي تعد جزءاً مهماً للقانون، ولا شك ان عقود التجارة الدولية تمثل الركيزة الأساسية لعجلة الاقتصاد العالمي للأهمية النابعة من أهمية القانون نفسه، وعليه سوف نتطرق إلى معايير تعريف عقود التجارة الدولية، وبيان الشروط التعاقدية، ومن ثم الانتقال إلى أهم الصور التي تتنوع إليها، ونقف على أهمها وهي: عقد البيع الدولي للبضائع وعقود نقل التكنولوجيا من بشيء من التفصيل غير المخل، ولأهمية قواعد الانكوترمز الصادرة عام ٢٠١٠ سوف نتحدث عن البيع مكان تسليم المنتج وقواعد مصطلحات المجموعات النازمة لتلك القواعد، وحلاً لعدم الثقة والأمان في ظل ارتفاع تكلفة البضائع المستوردة محل التعاملات الدولية التي تم التغلب عليها بوسائل تسوية مدفوعات عقود التجارة الدولية حيث نقف على توضيح الاعتماد المستندي وخطابات الضمان المصرفية بالشرح والتحليل والنقاش، وفي سبيل حسم المنازعات المثارة سوف نتطرق إلى تسوية منازعات التجارة الدولية عبر التسوية التحكيم والوساطة والتوفيق.

٥. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

٦. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

٧. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف المقرر إلى تحقيق الآتي:

- الإلمام بالمصطلحات الواردة، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التجارة الدولية، والتمييز بين القواعد الوطنية للقانون التجاري والقواعد النازمة لقانون التجارة الدولية.
- استيعاب العقود النموذجية والشروط العامة في مجال العقود الدولية.
- تحديد المشاكل القانونية المرتبطة بقانون التجارة الدولية وتحليلها، وإيجاد الحلول لها دراسة التطبيقات المختلفة في ضوء الاتفاقيات الدولية بشأن العقود الدولية.
- المقارنة بين النظم القانونية المختلفة ذات الصلة.
- تحديد المشكلات المهنية في ضوء الدراسة مع إيجاد الحلول.

١. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	٣٠ (٢٠ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج	-	-
	• التعليم الاعتيادي		
	• التعليم الإلكتروني		
٤	التعليم عن بعد	-	-

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
١	محاضرات	٣٠ (٢ × ١٥ أسبوع)	١٠٠%
٢	معمل أو إستوديو	-	-
٣	ميداني	-	-
٤	دروس إضافية	-	-
٥	أخرى	-	-
	الإجمالي	٣٠	١٠٠%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	التعرف على المصطلحات الواردة في المقرر منها: قانون التجارة الدولية، عقود التجارة الدولية، الاستثمار الأجنبي، عقود نقل التكنولوجيا وغيره	١ع	- محاضرة - تقليدية - عصف ذهني	- مشاركة صفية - نقاش
1.2	الامام بالقواعد الأساسية لقانون التجارة الدولية والتمييز بين القواعد الوطنية للقانون التجاري والقواعد النازمة لقانون التجارة الدولية	٢ع	- محاضرة - تقليدية - عصف ذهني	- مشاركة صفية - نقاش
١.٣	بيان الصور والشروط المتعلقة بعقود التجارة الدولية وطرق تسوية المنازعات	٣ع	- محاضرة - تقليدية - عصف ذهني	- مشاركة صفية - نقاش
١.٤	شرح قواعد وإجراءات الاستثمار في المملكة العربية السعودية	٤ع	- محاضرة - تقليدية - عصف ذهني	- مشاركة صفية - نقاش
١.٥	دور المنظمات والاتفاقيات الدولية وأثرها على القوانين الوطنية	٥ع	- محاضرة - تقليدية - عصف ذهني	- مشاركة صفية - نقاش

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
2.0	المهارات			
2.1	تحديد المشاكل القانونية المرتبطة بقانون التجارة الدولية وتحليلها وإيجاد الحلول لها	١م	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض وتحليل قضايا
2.2	تحليل النصوص القانونية والسوابق والأحكام القضائية والتحكيمية المرتبطة بمنازعات التجارة الدولية	٢م	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض وتحليل قضايا
٢.٣	استخدام مهارات التفكير النقدي لدراسة منازعات التجارة الدولية	٣م	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض وتحليل قضايا
٢.٤	أعداد المذكرات والتقارير المرتبطة بعقود منازعات التجارة الدولية	٤م	- محاضرة - تقليدية - عرض نماذج	- اختبارات - عرض وتحليل قضايا
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق، ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	٢ق	حل المسائل والقضايا	تكاليف تطبيقية
3.2	أن يتحلى الطالب ضمن فريق المقرر بفاعلية وفقاً للقواعد المهنية.	١ق	حل مسائل	أعمال فصلية ترتبط بممارسة المهنة

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
١	ماهية قانون التجارة الدولية ومصادره	٢
٢	تطور قانون التجارة الدولية والمنظمات المعنية بتوحيد قواعده	٢
٣	منظمات التجارة الدولية ذات الطابع العالمي والمحدودة	٢
٤	التعريف بعقود التجارة الدولية وبيان شروطه وصوره	٢
٥	عقود البيع الدولية: (اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع)	٢



٦	عقود نقل التكنولوجيا: المفهوم – الأطراف .	٢
٧	الاختبار النصفى	ساعة واحدة
٨	أنواع عقود نقل التكنولوجيا – التزامات الأطراف	١
٩	قواعد الانكوترمز الصادرة عام ٢٠١٠	٢
١٠	الاعتماد المستندي كوسيلة لتسوية مدفوعات عقود التجارة الدولية	٢
١١	خطابات الضمان المصرفية كوسيلة لتسوية مدفوعات عقود التجارة الدولية	٢
١٢	الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة بشكل أصلي واحتياطي	٢
١٣	تنفيذ الأحكام	٢
١٤	التحكيم لتسوية منازعات التجارة الدولية	٢
١٥	الوسائل البديلة لتسوية منازعات التجارة الدولية (الوساطة – التوفيق)	٢
١٦	تطبيقات قضائية	٢
	الاختبار النهائي	
٣٠	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
١	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بـين الأول والسادس عشر	١٠%
٢	الاختبار النصفى	السابع	٣٠%
٣	عقد الاختبار النهائي	الثاني عشر	٦٠%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

١. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	قانون التجارة الدولية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، د. أحمد صالح مخلوف، الرياض، دار الاجادة، ٢٠١٨م
المراجع المساندة	- قانون التجارة الدولية مع الاهتمام بالبيوع الدولية، د. ثروت حداد، الإسكندرية، منشأة المعارف. - الاسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، د. ابو زيد رضوان - التحكيم التجاري الدولي، د. فوزي محمد سامي
المصادر الإلكترونية	- المركز السعودي للتحكيم التجاري /https://www.sadr.org - لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي /https://uncitral.un.org

•	أخرى
• نظام التحكيم السعودي الصادر عام ١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية ١٤٣٨هـ. • اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي فيينا ١٩٨٠. • قانون الاونستيرال للتحكيم التجاري الدولي بصيغته التي اعتمدها الأمم المتحدة ٢٠١٠م. • اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ١٩٨٥م • قواعد الانكوترمز الصادرة ٢٠١٠م • قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم والوساطة ICC • القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية النشرة ٦٠٠	

٢. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	قاعة تدريسية تساعد الطلاب على التواصل والتعاون وأستاذة المقرر
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	*أجهز ذكية داخل القاعة لعرض البيانات. *أنترنت وشبكة اتصال فعالة. *السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	• رئيس القسم • أعضاء هيئة التدريس • الطلاب والطالبات	*استبيان تقييم المقرر الالكتروني *تمثيل الطلاب في شكل لجان الجودة بالقسم. *لقاء ذوي مع الطلاب والطالبات وإبداء ملاحظاتهم. *البريد الالكتروني لأساتذة المقرر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	• مراجعة النظير للتدريس • مراجعة النظير لمادة المقرر • ملاحظة أعضاء هيئة التدريس من قبل طرف ثالث • تقييم الطلاب

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
مصادر التعلم	*الطلاب *أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	- مراجعة تقرير المقرر وتضمين مقترحات الطلاب والطالبات ومراجعة النظير - مراجعة التقارير السابقة للاستفادة من الخطط التحسينية. - مراجعة عينة من اختبارات الطلاب والطالبات. - مراجعة أنواع التكاليف والأعمال الفصلية
أخرى	الطلاب	غير مباشر

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	١٤
تاريخ الجلسة	١١-١-١٤٤٣هـ

